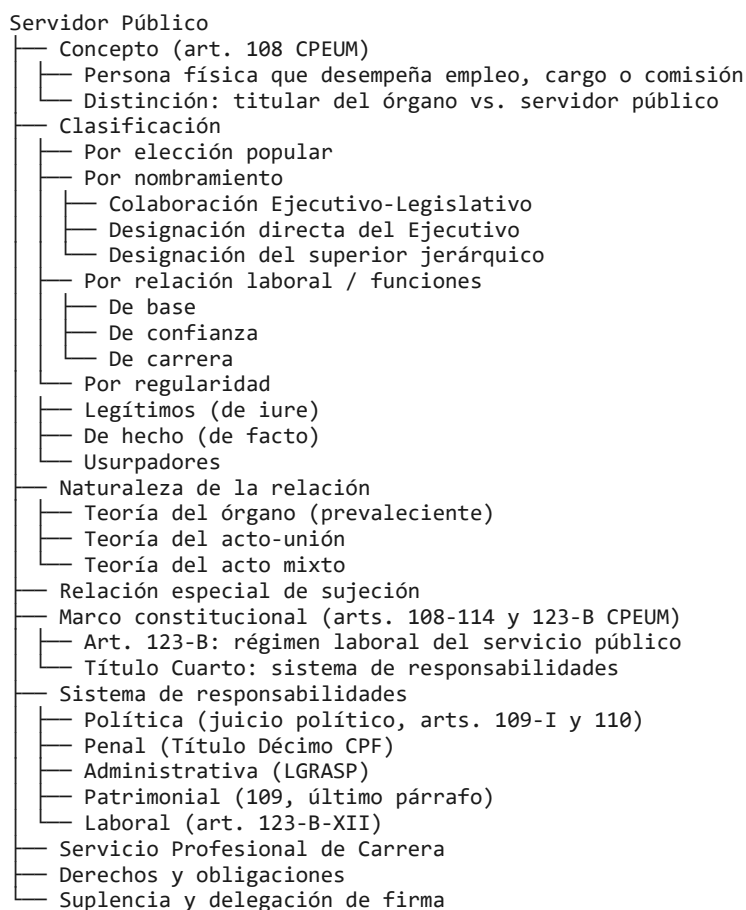


UNIDAD 4. EL SERVIDOR PÚBLICO

UNIDAD 4

EL SERVIDOR PÚBLICO

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Identificar:** el concepto constitucional de servidor público y los elementos que lo configuran, conforme al artículo 108 de la CPEUM.
- **Distinguir:** las distintas clases de servidores públicos según su forma de designación, la naturaleza de sus funciones y el régimen jurídico aplicable a cada categoría.
- **Analizar:** las teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y sus servidores, en especial la teoría del órgano y la teoría del acto-uniión.
- **Comprender:** el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en sus cinco vertientes: política, penal, administrativa, patrimonial y laboral.
- **Evaluar:** críticamente el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera como mecanismo de profesionalización de la función pública.
- **Explicar:** el régimen especial de sujeción que distingue la posición jurídica del servidor público de la del administrado común.
- **Distinguir:** entre funcionarios legítimos, funcionarios de hecho y usurpadores, así como las consecuencias jurídicas de sus actos.

Competencias a desarrollar

- **Análisis normativo:** Capacidad para interpretar y aplicar el marco constitucional y legal que rige la función pública, incluyendo la LGRASP y la LFTSE.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para fundamentar la procedencia de las diversas formas de responsabilidad de los servidores públicos y los procedimientos aplicables.
- **Pensamiento crítico:** Aptitud para evaluar las tensiones entre la profesionalización del servicio público y la facultad de libre designación del Ejecutivo.
- **Resolución de casos:** Competencia para identificar la responsabilidad específica de un servidor público y determinar el procedimiento y la sanción aplicables conforme al sistema jurídico mexicano.

En la Unidad 3 estudiamos a la administración pública como un conjunto de órganos. Pero los órganos no actúan solos: todo acto administrativo, todo trámite, toda resolución, es obra de una persona física concreta —el servidor público— que actúa por el Estado. Esta unidad estudia a esa persona: quién es, cómo llega al cargo, qué derechos y obligaciones tiene y, sobre todo, de qué responde cuando falla. Es, además, la unidad más cercana a la vida cotidiana del alumno: prácticamente toda relación con el Estado (una multa, un permiso, una pensión, un trámite) se conduce a través de servidores públicos.

Ejemplo

Cuando un juez dicta una sentencia, un policía levanta una infracción, un cajero del SAT recibe una declaración o una enfermera del IMSS atiende una urgencia, todos ellos actúan como servidores públicos: personas físicas que desempeñan una función del Estado.

Concepto de servidor público

¿Qué tienen en común la Presidenta de la República, un juez federal, un policía municipal y el oficinista que expide una constancia? Todos son servidores públicos. La palabra «servidor» no es casual: quien ocupa un empleo, cargo o comisión público no es dueño del cargo, sino que *sirve* al interés general desempeñando una función pública.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el concepto más amplio de servidor público de nuestro ordenamiento: no es un concepto teórico, sino una *regla de atribución de responsabilidad* que alcanza a todas las personas que desempeñan una función pública, sea cual sea su nivel o la forma en que llegaron al cargo.

Artículo 108 CPEUM

«Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.»

La definición constitucional es deliberadamente amplia: basta desempeñar un empleo, cargo o comisión en los poderes de la Unión, en la administración pública federal o en los organismos constitucionales autónomos para quedar comprendido. Los artículos 109 a 114 y la Ley General de Responsabilidades Administrativas precisan, además, quiénes son los sujetos responsables y ante qué autoridades.

El Diccionario de Rafael Martínez Morales sintetiza la idea: servidor público es toda «persona física que realiza función pública de cualquier naturaleza» (Martínez Morales, Diccionario). Esta definición, aparentemente simple, encierra dos elementos esenciales: la persona física que presta sus servicios al Estado y la función pública que realiza como contenido de dicha prestación.

Hamdan (Tema VI, p. 89) añade que los servidores públicos son «las personas que prestan sus servicios al Estado, brindan un servicio de utilidad social y por lo general manejan recursos públicos. Están sujetos a un régimen especial que marca la ley en relación con el cargo que se ocupa». Para que una persona sea considerada servidor público se requiere tener capacidad legal, ser nombrada por otro servidor facultado y cumplir los requisitos previstos por la ley —nacionalidad, escolaridad, edad— y no caer en los supuestos de prohibición, como el parentesco o la inhabilitación (Hamdan, Tema VI, p. 89).

Importante

Ser «servidor público» no depende de la voluntad de la persona ni de un contrato: depende de desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos. Por eso la definición alcanza también a particulares que ejercen funciones públicas por disposición de ley (por ejemplo, notarios o corredores públicos), sin que por ello se conviertan en empleados del Estado.

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 201) profundiza en la distinción entre «titular de órgano» y «servidor público», señalando que no son términos sinónimos. La titularidad implica un vínculo determinado por la aptitud de ejercer las atribuciones del órgano; la calidad de servidor público tiene como referencia el tipo de relación jurídica personal con la entidad pública. Puede haber titulares de órganos que no sean servidores públicos, como los notarios o corredores públicos, particulares que ejercen funciones públicas.

Ejemplo

Una directora general de una secretaría es, a la vez, titular de un órgano y servidora pública. En cambio, un notario que da fe de un contrato ejerce función pública, pero no es servidor público ni empleado del Estado: es un particular investido de fe pública por el Estado.

Clasificación de los servidores públicos

¿Por qué importa clasificar a los servidores públicos? Porque de la clase a la que pertenezca un servidor depende su régimen jurídico: si tiene estabilidad en el empleo o puede ser removido libremente, si goza de fuero, si se rige por la LFTSE o por normas especiales, y qué tipo de nombramiento lo vincula. La doctrina y la legislación mexicanas clasifican a los servidores públicos atendiendo a diversos criterios.

Por la forma de designación

Hamdan (Tema VI, p. 90) distingue las siguientes formas de acceso a la función pública:

- a) **Por elección democrática.** Mediante un proceso electoral popular: la Presidencia de la República, las diputaciones y senadurías federales y locales, las gubernaturas y los integrantes de los ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías). Son cargos temporales cuyo titular responde políticamente ante el electorado.
- b) **Por nombramiento derivado de un acto de colaboración entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.** Es el caso de las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, embajadoras y cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, personas titulares de organismos constitucionales autónomos y la persona titular de la Fiscalía General de la República (Hamdan, Tema VI, p. 91). La intervención del Senado o de la Cámara respectiva equilibra el poder de nombramiento del Ejecutivo.
- c) **Por designación directa del Presidente de la República.** Las personas titulares de las secretarías de Estado son nombradas y removidas libremente por la Presidencia, conforme al artículo 89, fracción II, de la CPEUM; la persona titular de la Consejería Jurídica, por su parte, se nombra y remueve libremente en términos de la LOAPF. Es la forma de designación más ligada a la confianza política: el cargo se pierde con el cambio de gobierno o de titular del Ejecutivo.
- d) **Por designación del superior jerárquico.** Subsecretarías, oficialías mayores, coordinaciones, direcciones generales y demás servidores públicos de la administración centralizada son designados por la persona titular de la secretaría del ramo o por el funcionario facultado en el reglamento interior respectivo.
- e) **Por acto-unión o prestación de servicios.** Empleados o trabajadores de base y algunos de confianza que formalizan su relación mediante un acto-unión que precisa las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, lugar y horario).

Por la naturaleza de sus funciones

Servidores públicos de confianza. Son aquellos que se vinculan a la entidad mediante un nombramiento que define su capacidad competencial por materia, territorio y jerarquía o grado, dotándolos de la representatividad suficiente del órgano del cual son titulares (Hamdan, Tema VI, p. 90). La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) determina como funciones de confianza las de dirección; las de toma de decisiones en el nivel de direcciones generales, direcciones de área, adjuntas, subdirecciones y jefaturas de departamento; las de inspección, vigilancia y fiscalización; el manejo de fondos o valores; la auditoría; el control directo de adquisiciones; la investigación científica; la asesoría o consultoría; y las secretarías particulares de servidores públicos superiores (Hamdan, Tema VI, p. 92).



Los trabajadores de confianza carecen del derecho a la estabilidad en el empleo: al estar excluidos de la protección plena de la LFTSE no tienen derecho a reinstalación ni a indemnización (Hamdan, Tema VI, p. 92). Solo disfrutan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social (artículo 123, apartado B, fracción XIV, constitucional).

Servidores públicos de base. Son los no comprendidos en el catálogo legal de funciones de confianza: no tienen facultades de decisión ni representatividad, y realizan tareas materiales o de apoyo. Deben ser mexicanos y solo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no haya mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. Son inamovibles después de seis meses continuos de servicio sin nota desfavorable en su expediente y, en caso de despido injustificado, pueden reclamar la reinstalación o la indemnización (Hamdan, Tema VI, p. 91). Sus derechos son irrenunciables. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 380) precisa, en términos simples, que los servidores de base son «los que no son de confianza».

Ejemplo

El personal de ventanilla de una dependencia, los oficinistas, los capturistas y los trabajadores manuales son, por regla general, trabajadores de base: tienen estabilidad, sindicalización y protección de la LFTSE. En cambio, la persona que dirige la dependencia, la que audita o la que decide contrataciones es de confianza: permanece mientras dure la confianza de quien la nombró.

Por su regularidad

Este criterio atiende a si el servidor público ocupa legítimamente el cargo:

Servidores públicos legítimos o de iure. Reúnen todos los requisitos legales para el ejercicio del cargo: el órgano secundario existe legalmente, el servidor cumple los requisitos previstos en la ley para acceder al cargo y los mantiene durante su ejercicio (Hamdan, Tema VII, p. 101).

Funcionarios de hecho o de facto. Se presentan cuando el servidor no reúne los requisitos de ley, cuando el órgano que lo designó no era competente para hacerlo, o cuando durante el ejercicio deja de reunir dichos requisitos. Si ejerce el cargo de manera plausible, pública y con apariencia de legalidad, sus actos son válidos frente a terceros de buena fe y surten plenos efectos legales, salvo que el destinatario conozca del incumplimiento (Hamdan, Tema VII, p. 101).

Ejemplo

Un jefe de departamento es nombrado mediante un oficio firmado por quien no tenía facultad para hacerlo. Durante meses autoriza compras y firma oficios. Frente a los proveedores y ciudadanos que confiaron en la apariencia del nombramiento, esos actos conservan validez: es un funcionario de hecho, no un usurpador.

La Suprema Corte, desde finales del siglo XIX con la doctrina de la «legitimidad de origen» impulsada por Vallarta, estableció que la legitimidad y la competencia son dos cosas esencialmente distintas: «la legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para el cargo público; y la competencia se relaciona con la entidad moral que se llama autoridad, y abstracción hecha de las cualidades del individuo, no mira sino a las atribuciones que esa entidad puede ejercer» (citado por Roldán Xopa, Cap. 5, p. 203).

Usurpadores. Es el caso más grave: una persona se atribuye mediante engaños el carácter de servidor público y ejerce funciones como tal. Sus actos tienen nulidad absoluta, sin perjuicio de la comisión del delito de usurpación de funciones públicas previsto en el Código Penal Federal (Hamdan, Tema VII, p. 102).

Criterio de regularidad	¿Reúne requisitos?	Validez de sus actos frente a terceros	Consecuencia
Legítimo (de iure)	Sí, todos	Plena	Régimen normal del cargo
De hecho (de facto)	No, pero hay apariencia de legalidad	Plena, salvo mala fe del destinatario	Los actos subsisten; se regulariza o se separa al funcionario
Usurpador	No: se atribuye el cargo por engaño	Nulidad absoluta	Además, delito de usurpación de funciones

En resumen

Clasificamos a los servidores públicos por tres criterios que responden a tres preguntas: ¿cómo llegó al cargo? (elección, colaboración de poderes, designación directa, superior jerárquico o acto-unión); ¿qué funciones desempeña? (confianza, base o carrera); ¿ocupa legítimamente el cargo? (de iure, de facto o usurpador). De cada respuesta dependen su estabilidad, sus derechos y la validez de sus actos.

Naturaleza jurídica de la relación del servidor público con el Estado

¿El vínculo entre el Estado y quien lo sirve es un contrato de trabajo como cualquier otro, o es algo distinto? La respuesta determina asuntos muy prácticos: si al servidor se le aplica el derecho laboral ordinario, si puede negociar sus condiciones, o si sus derechos se configuran unilateralmente por la ley. La doctrina ha desarrollado diversas teorías:

- Teoría del mandato.** Consideraba al servidor público un mandatario del Estado. Fue superada porque el mandato es un contrato entre particulares que no puede aplicarse a una relación de derecho público en la que el Estado actúa investido de imperio.
- Teoría de la representación.** Sostenía que el servidor público representaba al Estado. También fue superada: la representación supone que representante y representado son personas distintas, mientras que en la relación de empleo público el servidor forma parte del propio Estado.
- Teoría del órgano.** Es la teoría prevaleciente. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. III, p. 32) explica que surgió como consecuencia lógica del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado: al ser el Estado un ente abstracto, necesita personas físicas que manifiesten su voluntad. Conforme a esta teoría, el órgano carece de personalidad jurídica propia y forma con el Estado una sola unidad: quien actúa no es un «representante» externo, sino el propio Estado actuando a través de su órgano.
- Teoría contractualista.** Sostiene que la relación entre el Estado y el servidor público es contractual y se regula por el derecho laboral. Tiene aplicación limitada: aunque los trabajadores de base celebran un acto-unión con elementos contractuales, los servidores de confianza y los altos funcionarios están sometidos a un régimen estatutario que no admite negociación individual.
- Teoría del acto-unión.** Solución adoptada por la doctrina francesa (Hamdan, Tema VI, p. 95): hay un acuerdo de voluntades (por eso se llama «acto-unión»), pero se aplica un régimen jurídico preestablecido que

las partes no pueden modificar, salvo el Reglamento de Condiciones de Trabajo que celebran los sindicatos con el Estado. Es decir: las partes eligen *si* se vinculan, pero no *en qué términos*.

f) **Teoría del acto mixto.** Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 380) explica que la relación de empleo público no es puramente contractual ni puramente estatutaria: es un acto mixto en el que se distingue una parte estatutaria preexistente, una parte de acto administrativo unilateral y una parte contractual (las condiciones concretas del puesto).

Teoría	¿Qué sostiene?	¿Por qué se acepta o rechaza?
Mandato	El servidor es mandatario del Estado	Superada: el mandato es figura entre particulares
Representación	El servidor representa al Estado	Superada: representante y representado son sujetos distintos
Del órgano	El servidor es parte del Estado; el órgano no tiene personalidad propia	Prevaleciente: explica la actuación del Estado-persona jurídica
Contractualista	Relación laboral contractual pura	Limitada: solo explica a los trabajadores de base
Acto-únión	Acuerdo de voluntades con régimen preestablecido	Vigente para el empleo público de base (tradición francesa)
Acto mixto	Parte estatutaria + acto unilateral + parte contractual	Explica la complejidad real del empleo público

En resumen

La pregunta de fondo es si el servidor público es «parte del Estado» o un «tercero que contrata con él». Hoy se responde con la teoría del órgano: quien actúa es el propio Estado a través de la persona física que ocupa el órgano. Las demás teorías sobreviven para explicar matices (la negociación sindical, el acto-únión de los trabajadores de base, la parte contractual de cada nombramiento).

La relación especial de sujeción

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 206) introduce un concepto fundamental para comprender la posición del servidor público: la **relación especial de sujeción**. De origen alemán, explica que entre el servidor público y el órgano se da una relación distinta a la que existe entre los administrados y la administración. Mientras el ciudadano común está en una relación de sujeción general (debe obedecer la ley, pero conserva plenos sus derechos), el servidor público se coloca en una relación de sujeción *especial*: ingresa voluntariamente a una organización cuya finalidad es el interés público, y por ello acepta restricciones que el ciudadano común no padece.

La relación especial de sujeción fundamenta un «debilitamiento o minorización de los derechos fundamentales, o de los sistemas institucionalmente previstos para su garantía, como consecuencia de una relación cualificada con los poderes públicos» (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 206). En términos prácticos: el estatuto del servidor se subordina al cumplimiento de la función de interés público, por lo que sus derechos laborales o personales se reconfiguran en función de la funcionalidad del órgano.

Ejemplo

Un soldado subordina su autonomía de voluntad e incluso su vida al cumplir una orden; un bombero se somete a riesgos extraordinarios para cumplir una función pública; una persona policía puede ser

separada del servicio por razones que, en un empleo privado, no justificarían el cese. La jurisprudencia nacional ha reconocido, por ejemplo, que la relación entre los policías y la administración es de carácter administrativo y no laboral (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 206).

Importante

La sujeción especial no es una carta blanca: solo justifica restringir derechos en lo necesario para el buen funcionamiento del servicio público. Los derechos fundamentales del servidor —dignidad, debido proceso, no discriminación— siguen protegidos; lo que cambia es la intensidad de ciertas garantías (por ejemplo, la estabilidad o el régimen de separación).

Marco constitucional de los servidores públicos

Artículo 123, apartado B

El artículo 123 constitucional, en su apartado B, establece las bases del régimen laboral de los servidores públicos. Fue incorporado mediante reforma publicada el 5 de diciembre de 1960, que dividió el artículo 123 en dos apartados: el A, aplicable a los trabajadores del sector privado, y el B, aplicable a los trabajadores al servicio del Estado. Hamdan (Tema VI, p. 94) recuerda que antes de esa reforma los trabajadores del Estado carecían de un régimen laboral específico y el Presidente podía remover libremente a cualquier funcionario; en 1938 se publicó el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, vigente hasta la reforma de 1960.

Las fracciones del apartado B establecen, entre otras disposiciones:

Fracción (123-B)	Contenido esencial
I	Jornada máxima: ocho horas diurna y siete nocturna; las horas extra se pagan al 100% más
II	Un día de descanso por cada seis de trabajo, con salario íntegro
III	Vacaciones anuales que nunca serán menores de veinte días
IV	Salarios fijados en los presupuestos respectivos, sin disminución durante su vigencia
VII	Designación del personal por sistemas que aprecien conocimientos y aptitudes; el Estado organizará escuelas de Administración Pública
VIII	Derechos de escalafón: los ascensos se otorgan por conocimientos, aptitudes y antigüedad
IX	Los trabajadores solo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada; la separación injustificada da derecho a optar entre reinstalación e indemnización
X	Derecho de asociación sindical y derecho de huelga
XI	Seguridad social (accidentes, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte)
XII	Los conflictos laborales se someten al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
XIII	Militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se rigen por sus propias leyes
XIV	La ley determinará los cargos de confianza; quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social

 Importante

Dos fracciones se confunden con frecuencia. El derecho a **sindicalizarse y a la huelga** está en la fracción **X** (no en la VIII, que regula el escalafón). Y las **vacaciones** mínimas de veinte días están en la fracción **III**, no en la IV (que regula los salarios). La fracción **XIV** es la clave de los servidores de confianza: no tienen estabilidad, pero conservan protección al salario y seguridad social.

Título Cuarto de la CPEUM (arts. 108-114)

El Título Cuarto de la Constitución, denominado «De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado», establece el sistema constitucional de responsabilidades. Fue reformado sustancialmente el 28 de diciembre de 1982 y posteriormente modificado el 27 de mayo de 2015 para incorporar el Sistema Nacional Anticorrupción.

 El artículo 108 define quiénes son servidores públicos para efectos de las responsabilidades del Título Cuarto

El artículo 109 establece las sanciones por responsabilidad política (juicio político, fracción I), penal (fracción II) y administrativa (fracción III), así como las sanciones a particulares vinculados con faltas administrativas graves (fracción IV), y prohíbe imponer dos sanciones de la misma naturaleza por una sola conducta (*non bis in idem*). El artículo 110 regula el juicio político y sus sujetos; el artículo 111 regula la declaración de procedencia (desafuero); el artículo 112 precisa cuándo no se requiere esa declaración; el artículo 113 crea el Sistema Nacional Anticorrupción y el artículo 114 regula los plazos del juicio político y la prescripción.

 Ejemplo

Non bis in idem: un servidor que desvía fondos públicos puede ser destituido (sanción administrativa) y, además, sentenciado a prisión (sanción penal), porque son sanciones de distinta naturaleza. Lo que la Constitución prohíbe es que por esa misma conducta se le sancione dos veces administrativamente o dos veces penalmente.

Sistema de responsabilidades de los servidores públicos

El sistema mexicano distingue cinco tipos de responsabilidad. Antes de revisarlos uno por uno, conviene tener presente la idea central: **una misma conducta puede generar varias responsabilidades simultáneas**, porque cada una protege un bien jurídico distinto y se exige ante autoridades distintas.

 Ejemplo

Un funcionario que acepta un soborno para asignar un contrato puede, por el mismo hecho: ser destituido e inhabilitado (responsabilidad administrativa, ante el órgano interno de control o el Tribunal), ser procesado penalmente por cohecho (responsabilidad penal, ante el Ministerio Público y los tribunales penales), ser demandado por el Estado para recuperar lo pagado de más (responsabilidad patrimonial) y perder su empleo (responsabilidad laboral). Ninguna de esas vías excluye a las otras, salvo la regla de no doble sanción de la misma naturaleza.

Responsabilidad política (juicio político)

Es la responsabilidad más severa y la reservada a los altos servidores públicos. Procede contra los servidores enumerados en el artículo 110 constitucional —personas titulares de las secretarías de Estado, ministras y ministros de la Suprema Corte, diputadas y diputados, senadoras y senadores, la persona titular de la Fiscalía General de la República, personas magistradas, personas juezas, directores generales y equivalentes de la administración paraestatal, entre otros— cuando incurren en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (art. 109, fracción I).

Importante

El juicio político **no procede por la mera expresión de ideas** (art. 109, fracción I, CPEUM). Tampoco es un juicio penal: no impone prisión ni multa, sino las sanciones de **destitución e inhabilitación** (art. 110 CPEUM).

El procedimiento se sustancia ante el Congreso de la Unión en dos fases:

1. **Fase de acusación (Cámara de Diputados).** Tras sustanciar el procedimiento con audiencia del inculcado, la Cámara decide por mayoría absoluta de los miembros presentes si hay lugar a acusar ante la Cámara de Senadores.
2. **Fase de sentencia (Cámara de Senadores).** Erija en Jurado de sentencia y con audiencia del acusado, aplica la sanción mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Las declaraciones y resoluciones de ambas Cámaras son inatacables. El juicio político solo puede iniciarse durante el desempeño del cargo y dentro del año posterior, y las sanciones deben aplicarse en un plazo no mayor de un año desde su inicio (art. 114 CPEUM).

Ejemplo

Un gobernador es acusado de desviar recursos federales hacia cuentas personales. Si la Cámara de Diputados aprueba la acusación por mayoría absoluta de los presentes y la Cámara de Senadores, como jurado, lo encuentra responsable por dos tercios de los presentes, la sanción será su destitución y su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público.

Responsabilidad penal

La comisión de delitos por parte de servidores públicos se sanciona conforme a la legislación penal aplicable (art. 109, fracción II, CPEUM). El Código Penal Federal agrupa en su Título Décimo los delitos cometidos por servidores públicos, entre los que destacan el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.

Ejemplo

El **peculado** consiste en que el servidor distraiga para su beneficio o el de un tercero dinero o bienes que recibió por razón de su cargo. El **cohecho** es el soborno: recibir dinero o beneficios para hacer o dejar de hacer un acto propio de sus funciones. Ambos son delitos que se persiguen de oficio ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Para los servidores con fuero (por ejemplo, personas legisladoras, ministras o la persona titular de una secretaría de Estado), la acción penal requiere antes la **declaración de procedencia** de la Cámara de Diputados

(art. 111 CPEUM): si se declara que ha lugar a proceder, el servidor queda separado de su encargo mientras dura el proceso; si se niega, el proceso se suspende, pero la imputación puede continuar cuando concluya el encargo.

Responsabilidad administrativa

Es la responsabilidad más frecuente y la que afecta a la generalidad de los servidores públicos. Su fuente constitucional es el artículo 109, fracción III: se aplican sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP), publicada el 18 de julio de 2016 y vigente desde el 19 de julio de 2017, sustituyó a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y es el ordenamiento reglamentario del Título Cuarto constitucional en esta materia. Su artículo 7 amplía los principios rectores: austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.

La LGRASP distingue dos clases de faltas:

Faltas administrativas no graves. Se investigan y resuelven por las secretarías y los órganos internos de control. Las sanciones (art. 75 LGRASP) son: amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión (de uno a treinta días naturales); destitución; e inhabilitación temporal (de tres meses a un año).

Faltas administrativas graves. Conforme al artículo 109, fracción III, constitucional, son investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa competente. Las sanciones (art. 78 LGRASP) son: suspensión (de treinta a noventa días naturales); destitución; sanción económica (que puede alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, sin poder ser inferior al monto de esos beneficios); e inhabilitación temporal (de uno a diez años si la afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de diez a veinte años si la excede, y de tres meses a un año cuando no se causen daños ni exista beneficio o lucro).

En resumen

Faltas no graves: las resuelve el órgano interno de control; sanciones de amonestación, suspensión breve, destitución o inhabilitación corta (art. 75 LGRASP). Faltas graves: las investigan la ASF y los órganos internos de control y las resuelve el Tribunal; sanciones de suspensión larga, destitución, sanción económica e inhabilitación de uno a veinte años (art. 78 LGRASP).

Responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que cause su actividad administrativa irregular es **objetiva y directa** (artículo 109, último párrafo, constitucional): el particular no tiene que demostrar culpa de la autoridad, basta que acredite el daño y su relación con la actividad administrativa irregular. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (2004) regula la materia. El responsable frente al administrado es el Estado; posteriormente, este podrá **repetir** (reclamar) contra el servidor público que haya causado el daño por incumplimiento grave de sus funciones (Hamdan, Tema VII, p. 113).

Ejemplo

Una dependencia demuele por error la casa de un particular durante unas obras. El particular no necesita probar que el funcionario actuó con culpa: la responsabilidad es objetiva y el Estado debe indemnizarlo. Después, el Estado puede reclamar al funcionario responsable lo pagado, si este actuó con dolo o culpa grave.

Responsabilidad laboral

Se genera por el incumplimiento del servidor público de sus obligaciones como trabajador. La autoridad competente para conocer de las controversias en materia laboral es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (art. 123, apartado B, fracción XII, CPEUM). Sin embargo, para algunos organismos creados antes de dicho Tribunal (UNAM, IMSS, PEMEX, CFE), las controversias las conoce la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Hamdan, Tema VII, p. 115).

Tipo	¿Qué conducta la genera?	¿Quién la exige o la resuelve?	Sanciones principales
Política	Actos u omisiones que perjudican los intereses públicos fundamentales o el buen despacho (altos servidores)	Cámara de Diputados (acusación) y Senado (sentencia)	Destitución e inhabilitación
Penal	Delitos de servidores públicos del Código Penal Federal (cohecho, peculado, etc.)	Ministerio Público y tribunales penales	Prisión, multa, decomiso
Administrativa	Faltas graves y no graves (LGRASP)	Órganos internos de control; Tribunal (faltas graves)	Amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica
Patrimonial	Daños por actividad administrativa irregular	El particular reclama al Estado; el Estado repite contra el servidor	Indemnización
Laboral	Incumplimiento de obligaciones como trabajador	TFCA (o JFCA en organismos anteriores)	Amonestación, suspensión, cese justificado

En resumen

Ante una conducta indebida de un servidor público conviene preguntarse cinco cosas: ¿es de tal gravedad que afecta el buen despacho y procede juicio político?; ¿es delito?; ¿es falta administrativa, grave o no grave?; ¿causó daños indemnizables al particular?; y ¿violó sus obligaciones laborales? La misma conducta puede transitar por varias de estas vías, cada una con su autoridad, su procedimiento y su sanción.

El Servicio Profesional de Carrera

Uno de los problemas clásicos del servicio público mexicano es que cada cambio de gobierno renueva no solo a los altos funcionarios, sino a buena parte de la administración: es el modelo de «botín político» (*spoils system*), en el que el cargo se reparte como recompensa y no por mérito. La Constitución misma ordena, en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que la designación del personal se haga «mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes».

El 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que estableció un sistema de profesionalización para los servidores públicos de confianza de la administración pública centralizada. La ley incluye los rangos de dirección general, dirección de área, subdirección de área, jefatura de departamento y enlace (Hamdan, Tema VI, p. 100).

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) se estructura en subsistemas: planeación y reclutamiento, ingreso, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, separación y control. Su finalidad es profesionalizar a los servidores públicos para dar continuidad a los programas gubernamentales, mediante un sistema basado en el mérito y la capacidad, superando el modelo de libre designación. Fernández Ruiz (Edo. Méx., Cap. VII, p. 382) explica que el servicio civil de carrera entraña «la profesionalización y cierta estabilidad de los servidores públicos, basada en requisitos específicos de ingreso, permanencia y ascenso, que reconocen y valoran los méritos».

Ejemplo

Para ingresar al SPC no basta «conocer a alguien»: se concursa. Un aspirante a director de área presenta un examen de conocimientos y habilidades; si resulta seleccionado, obtiene un nombramiento que solo puede perderse por las causas previstas en la ley, no por el simple cambio de gobierno.

Sin embargo, el SPC ha enfrentado críticas y limitaciones. Hamdan (Tema VI, p. 100) señala que solo es aplicable a la administración pública centralizada, dejando fuera a la administración paraestatal y a los miles de servidores públicos de base. Además, la tensión entre profesionalización y dirección política sigue viva: los puestos de mayor jerarquía continúan siendo de libre designación.

Derechos y obligaciones de los servidores públicos

La LFTSE establece un catálogo de derechos para los trabajadores de base que incluye: jornadas diurnas (de 6:00 a 20:00 horas) y nocturnas (de 20:00 a 6:00 horas); dos periodos de vacaciones al año (de diez días laborables como mínimo cada uno); periodo de incapacidad por maternidad; compensaciones que incrementan los salarios; pago doble por días extraordinarios; un 30% adicional por trabajo en vacaciones; y 40 días de aguinaldo (Hamdan, Tema VI, p. 98). Recuerda que estos derechos se construyen sobre las bases mínimas del artículo 123, apartado B: jornada máxima, descanso semanal, vacaciones no menores a veinte días al año y seguridad social.

Entre las obligaciones del personal de base destacan: respetar las condiciones generales de trabajo, conducirse con moralidad, no realizar actos de propaganda, no ejercer actos de violencia o corrupción, y cumplir con el deber de obediencia al superior jerárquico. Este último deber tiene límites: la Constitución, la ley y los reglamentos, ya que el personal está obligado a actuar dentro del marco de legalidad (Hamdan, Tema VI, p. 98). En el plano general, el artículo 7 de la LGRASP traduce esas obligaciones en directrices concretas: actuar conforme a derecho, no usar el cargo para obtener beneficios personales, dar el mismo trato a todas las personas, administrar con honradez los recursos públicos, evitar conflictos de interés y abstenerse de nombrar a personas con las que se tenga parentesco, entre otras.

Importante

La obediencia debida no es incondicional: el servidor debe obedecer las órdenes legales, pero está obligado a resistirse a las órdenes ilegales. La excusa de «yo solo cumplía órdenes» no lo libera de responsabilidad cuando la orden viola la Constitución o la ley.

La suplencia y la delegación de firma

Roldán Xopa (Cap. 5, p. 203) analiza dos figuras relacionadas con el ejercicio de las atribuciones del servidor público titular de un órgano. Son relevantes porque determinan si un acto fue emitido por quien tenía facultad para emitirlo —cuestión que estudiaremos a fondo en la Unidad 5, al hablar de la competencia como elemento del acto administrativo—.

La suplencia. No implica una operación con la competencia del órgano, sino que opera únicamente con el titular del órgano: mientras el titular está ausente, otra persona lo sustituye en el ejercicio de sus atribuciones. Los reglamentos interiores de las dependencias establecen las reglas de suplencia. La Segunda Sala de la SCJN ha sostenido un concepto amplio de ausencia para efectos de la suplencia, entendiéndola como «cualquier supuesto, en el que el funcionario cuyas facultades se sustituyen, se encuentre impedido para atender el asunto de que se trata» (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 204).

La delegación de firma. No se delega la competencia, sino que se posibilita que un funcionario distinto del titular suscriba el acto a nombre y por cuenta de este. Se trata de una alteración en el *ejercicio* de la competencia, no en su titularidad: el acto sigue siendo del órgano titular, solo que lo firma otro funcionario por instrucción suya. La firma se entiende realizada en nombre y por cuenta ajena (del delegante), por lo que la delegación de firma es revocable en cualquier momento (Roldán Xopa, Cap. 5, p. 205).

Ejemplo

Si la directora general está de comisión, el director de área puede suplirla en sus ausencias conforme al reglamento interior (suplencia). Si, en cambio, la directora está presente pero decide que el director de área firme por ella un oficio que a ella corresponde emitir, hay delegación de firma: el acto es de la directora, aunque la rúbrica sea de su subordinado.

En resumen

Esta unidad respondió cinco preguntas sobre la persona que actúa por el Estado: quién es (todo el que desempeña empleo, cargo o comisión público, art. 108); cómo se clasifica (por designación, por funciones y por regularidad); qué naturaleza tiene su vínculo (teoría del órgano); qué derechos y obligaciones tiene (art. 123-B y LFTSE); y de qué responde (política, penal, administrativa, patrimonial y laboralmente). Con esto estamos listos para estudiar el producto de su actuación: el acto administrativo, materia de la Unidad 5.

Doctrina comparada

Tema	Gabino Fraga	José Roldán Xopa	Jorge Fernández Ruiz	Fauzi Hamdan Amad
Concepto de servidor público	Funcionarios y empleados que integran los órganos del Estado	Persona con relación jurídica calificada con el Estado (relación de sujeción especial)	Persona física que realiza función pública, entendida como actividad esencial del Estado que conlleva imperio	Persona que presta servicios al Estado, brinda utilidad social y maneja recursos públicos

Naturaleza de la relación	Relación estatutaria de derecho público regulada por ley	Relación de sujeción especial que reconfigura derechos del servidor	Teoría del órgano: el servidor es parte del Estado, no sujeto separado; complementada con teoría del acto mixto	Acto-unión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido no modificable por las partes
Clasificación	Altos funcionarios (con fuero) y empleados (sin fuero); de base y de confianza	Titulares de órganos (pueden no ser servidores públicos) y servidores públicos auxiliares	De base (estabilidad, sindicalizados) y de confianza (libre designación; dentro de estos, libre designación y servicio civil de carrera)	Por elección, nombramiento (colaboración poderes, designación directa, superior jerárquico, acto-unión) y por funciones (confianza, base, carrera)
Responsabilidad	Cuatro tipos: política, penal, administrativa y civil	Dos vías de impugnación: al órgano (responsabilidad solidaria o subsidiaria) y personal (penal, civil, administrativa, política)	Sistema constitucional del Título Cuarto: juicio político, responsabilidad penal, administrativa y patrimonial	Cinco tipos: política (juicio político), penal, administrativa (hoy LGRASP, que sustituyó a la LFRASP), patrimonial y laboral
Servicio Profesional de Carrera	No desarrolla el tema	Crítico: la profesionalización no debe eliminar la facultad de conducción política del Ejecutivo	Lo concibe como sistema de profesionalización basado en méritos para dar continuidad a programas gubernamentales	Describe la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 2003 y sus subsistemas

Legislación aplicable comentada

Artículo 108 CPEUM:

«Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.»

Comentario: Define el concepto más amplio de servidor público en el ordenamiento mexicano; de él se desprende que la calidad de servidor no depende del nivel del cargo, sino de desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 109, fracción III, CPEUM:

«Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus

empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.» Comentario: Establece los principios rectores del servicio público y el catálogo constitucional de sanciones administrativas; los plazos y matices de cada sanción los desarrolla la LGRASP (arts. 75 y 78).

Artículo 110 CPEUM:

«Podrán ser sujetos de juicio político las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, [...] las personas titulares de las Secretarías de Despacho, [...] así como las y los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.» Comentario: El juicio político es el mecanismo de responsabilidad política más severo, reservado a los altos servidores públicos; las sanciones son la destitución y la inhabilitación.

Artículo 113 CPEUM:

«El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.» Comentario: Creado por la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, integra a las autoridades federales, estatales y municipales en un esquema de coordinación para combatir la corrupción.

Artículo 1º LGRASP:

«La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.» Comentario: Esta ley, publicada en 2016 y vigente desde 2017, unificó el régimen de responsabilidades administrativas para todos los órdenes de gobierno.

Esquema de síntesis

I. CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO (art. 108 CPEUM)

A. Toda persona que desempeña empleo, cargo o comisión en:

1. Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)
2. Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal)
3. Organismos constitucionales autónomos
4. Entidades federativas y municipios (conforme a las constituciones locales)

II. CLASIFICACIÓN

A. Por su designación:

1. Elección popular (Presidencia, legisladores, gubernaturas, ayuntamientos)
2. Colaboración Ejecutivo-Legislativo (ministras/es SCJN, Fiscalía General, titulares de OCA)

3. Designación directa del Ejecutivo (secretarías de Estado, Consejería Jurídica; art. 89-II)
4. Designación del superior jerárquico (subsecretarías, direcciones, jefaturas)
5. Acto-unión (empleados de base)
- B. Por sus funciones:
 1. De confianza (dirección, supervisión, fiscalización, asesoría; LFTSE)
 2. De base (ejecución material, sin facultades de decisión; estabilidad)
 3. De carrera (servicio profesional, ingreso por concurso)
- C. Por su regularidad:
 1. Legítimos (de iure)
 2. De hecho (de facto – actos válidos frente a terceros de buena fe)
 3. Usurpadores (nulidad absoluta + delito penal)

III. NATURALEZA DE LA RELACIÓN

- A. Teoría del órgano (prevaleciente): el servidor es parte del Estado
- B. Teoría del acto-unión: acuerdo de voluntades con régimen preestablecido
- C. Teoría del acto mixto: parte estatutaria + acto unilateral + parte contractual
- D. Relación de sujeción especial: derechos limitados por el interés público

IV. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

- A. Art. 123, apartado B (derechos laborales de los servidores públicos)
1. Frac. I jornada; II descanso; III vacaciones (≥ 20 días); IV salarios
2. Frac. VII ingreso por méritos; VIII escalafón; IX cese justificado
3. Frac. X sindicalización y huelga; XI seguridad social; XII TFCA
4. Frac. XIII regímenes especiales; XIV cargos de confianza
- B. Título Cuarto CPEUM (arts. 108-114)
 1. Art. 108: Concepto
 2. Art. 109: Sanciones política (I), penal (II), administrativa (III) y a particulares (IV); non bis in idem; responsabilidad patrimonial del Estado
 3. Art. 110: Juicio político (sujetos, fases, sanciones)
 4. Art. 111: Declaración de procedencia (desafuero)
 5. Art. 113: Sistema Nacional Anticorrupción
 6. Art. 114: Plazos del juicio político y prescripción
- C. Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)
- D. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP)
- E. Ley del Servicio Profesional de Carrera (2003)
- F. Código Penal Federal (Título Décimo: delitos por hechos de corrupción)

V. SISTEMA DE RESPONSABILIDADES

- A. Responsabilidad política (juicio político): destitución e inhabilitación
- B. Responsabilidad penal: delitos del Título Décimo CPF
- C. Responsabilidad administrativa: LGRASP
 1. Faltas no graves: resuelven los órganos internos de control (art. 75)
 2. Faltas graves: investigan ASF y órganos internos de control; resuelve el Tribunal (art. 78)
- D. Responsabilidad patrimonial: objetiva y directa del Estado, con repetición contra el servidor E.
- E. Responsabilidad laboral: TFCA (art. 123-B)

VI. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

- A. Ley de 2003, aplicable a la administración centralizada
- B. Rangos: dirección general a enlace
- C. Subsistemas: planeación, ingreso, desarrollo, evaluación, separación
- D. Finalidad: profesionalización, continuidad, mérito